CONTRAT DE PARTENARIAT ET DE PARTAGE DE REVENUS

Projet AMPANGANO – Application NKALA

Entre **Essaka Engineering** et l'association **Artisans de l'Avenir**

Modèle de travail rédigé selon le droit gabonais. Les champs entre crochets sont à compléter. Faites relire ce contrat par un avocat ou un juriste inscrit au Barreau du Gabon avant signature.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

ESSAKA ENGINEERING, [forme juridique], au capital de [●] FCFA, dont le siège est situé au Quartier SALSA, Port-Gentil (Gabon), immatriculée au RCCM sous le n° RG/POG 2022 A 1290, NIF n° 202302004939, représentée par **M. MIGOUMBI AKENDEGUE CAPP ANDY**, en qualité de [Gérant / Fondateur], dûment habilité.

Ci-après désignée « **Essaka** »,

D'UNE PART,

ET

L'ASSOCIATION ARTISANS DE L'AVENIR, association régie par la loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, déclarée sous le récépissé n° [●] du [●], dont le siège est situé à [●], représentée par [Nom], en qualité de [Président(e)], dûment habilité(e) par [décision de l'assemblée générale / du bureau du ●].

Ci-après désignée « **l'Association** »,

D'AUTRE PART.

Essaka et l'Association sont désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Essaka développe des modèles d'intelligence artificielle adaptés aux réalités gabonaises, notamment aux langues et cultures locales.

Pour entraîner ces modèles, Essaka a conçu **AMPANGANO**, une application de crowdsourcing. Elle collecte des textes, des images et des enregistrements vocaux auprès de contributeurs.

Essaka exploite par ailleurs l'application **NKALA**, dans laquelle les modèles entraînés sont utilisés à titre commercial.

L'Association souhaite aider Essaka à trouver des locuteurs et à contribuer à AMPANGANO. Elle souhaite aussi que ses membres participent aux revenus générés par l'usage commercial des modèles.

Les Parties ont donc convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

- **AMPANGANO** : application de crowdsourcing d'Essaka destinée à la collecte et à la validation de données.
- **NKALA** : application d'Essaka dans laquelle les Modèles IA sont utilisés commercialement.
- **Modèles IA** : modèles d'apprentissage automatique d'Essaka, entraînés en tout ou partie grâce aux Données des Contributeurs.

- **Contributeurs** : l'Association et ses membres qui fournissent des Données ou participent à AMPANGANO.
- **Données** : textes, images, enregistrements vocaux et métadonnées associées fournis par les Contributeurs.
- **Unité de Contribution (UC)** : unité de mesure d'une Donnée validée, définie en Annexe 2.
- **Revenus Nets IA** : revenus encaissés par Essaka grâce à l'usage commercial des Modèles IA dans NKALA, après déduction des éléments listés à l'article 8.2.
- **Enveloppe de Partage** : part des Revenus Nets IA reversée aux Contributeurs, fixée à l'article 8.3.
- **Projet** : AMPANGANO et tout autre projet d'Essaka utilisant les Données dans les conditions de l'article 5.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent contrat organise la collaboration entre les Parties pour l'apprentissage automatique des Modèles IA. Il fixe :

1. le rôle de l'Association dans la recherche de locuteurs et la contribution à AMPANGANO ;
2. les conditions d'utilisation des Données par Essaka ;
3. les règles de partage des revenus liés à l'usage commercial des Modèles IA dans NKALA.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

L'Association s'engage à :

1. identifier et mobiliser des locuteurs, notamment de langues et dialectes gabonais, et les inviter à contribuer à AMPANGANO ;
2. sensibiliser ses membres au fonctionnement du projet, à l'usage de leurs Données et au partage des revenus ;
3. recueillir ou faire recueillir le consentement individuel de chaque membre contributeur, selon le modèle de l'Annexe 1 ;
4. veiller à la qualité des contributions (clarté des enregistrements, exactitude des textes, respect des consignes) ;
5. ne transmettre aucune Donnée dont les membres ne détiennent pas les droits, ni aucun contenu illicite, diffamatoire ou portant atteinte à la vie privée de tiers ;
6. désigner un référent unique pour les relations avec Essaka.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS D'ESSAKA

Essaka s'engage à :

1. fournir l'accès à AMPANGANO, une formation de base et un support aux Contributeurs ;
2. utiliser les Données uniquement dans les conditions de l'article 5 ;
3. sécuriser les Données (chiffrement, contrôle d'accès, sauvegardes) ;
4. tenir un registre fiable des contributions et des usages, base du calcul du partage des revenus ;
5. verser les sommes dues dans les conditions des articles 8 et 9 ;
6. respecter la législation gabonaise sur la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 5 – AUTORISATION D'UTILISATION DES DONNÉES

5.1 Autorisation. L'Association et ses membres acceptent que leurs Données (textes, images, voix) soient utilisées par Essaka dans le cadre d'AMPANGANO et de tout autre projet utilisant leurs Données.

5.2 Étendue. Cette autorisation comprend le droit de reproduire, enregistrer, annoter, transformer, stocker et utiliser les Données pour entraîner, évaluer, améliorer et exploiter les Modèles IA, y compris dans NKALA.

5.3 Caractère non exclusif. L'autorisation est non exclusive. Les Contributeurs restent titulaires de leurs droits sur leurs Données.

5.4 Durée et territoire. L'autorisation est valable pour la durée du contrat. Elle est accordée pour le monde entier, car les Modèles IA peuvent être exploités hors du Gabon. Elle est consentie [à titre gratuit pour la collecte, sous réserve du partage de revenus prévu à l'article 8].

5.5 Droit à l'image et à la voix. Les Contributeurs autorisent expressément l'usage de leur image et de leur voix aux seules fins décrites ci-dessus. Essaka ne les utilise ni pour créer des contenus trompeurs imitant une personne identifiable, ni pour porter atteinte à la dignité ou à la réputation d'une personne, sans son accord écrit distinct.

5.6 Consentement individuel. L'autorisation de l'Association ne remplace pas le consentement des membres. Chaque membre contributeur signe ou valide électroniquement dans AMPANGANO le formulaire de l'Annexe 1 avant toute contribution. Pour un mineur, l'accord écrit d'un parent ou du représentant légal est obligatoire.

5.7 Projets futurs. Pour tout nouveau projet, Essaka informe l'Association par écrit avant le début de l'utilisation. Les Contributeurs conservent les droits prévus à l'article 6.

ARTICLE 6 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

6.1 Cadre légal. Les Parties respectent la loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel et les textes pris pour son application. Elles respectent aussi les prescriptions de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP).

6.2 Responsable du traitement. Essaka est responsable du traitement des Données. Elle procède aux formalités requises auprès de la CNPDCP.

6.3 Droits des personnes. Chaque Contributeur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime. Il peut aussi demander la suppression de ses Données et retirer son consentement par écrit à l'adresse [●].

6.4 Effets du retrait. Après un retrait, Essaka cesse d'utiliser les Données pour de nouveaux entraînements. Elle les supprime de ses bases dans un délai de [60] jours. Les Parties reconnaissent qu'un modèle déjà entraîné ne peut pas toujours « désapprendre » une donnée. Les droits de partage de revenus du Contributeur cessent pour les UC retirées, à compter du retrait.

6.5 Sécurité et confidentialité. Essaka prend les mesures techniques et organisationnelles adaptées. Elle n'accorde l'accès aux Données qu'au personnel et aux prestataires qui en ont besoin, sous engagement de confidentialité. Elle notifie l'Association de toute violation de données dans un délai de [72] heures après en avoir eu connaissance.

6.6 Transferts hors du Gabon. Tout hébergement ou transfert de Données hors du Gabon respecte les conditions de la loi précitée et fait l'objet d'une information des Contributeurs.

6.7 Non-revente. Essaka ne vend ni ne cède les Données brutes à des tiers. Elle ne les communique que pour les besoins techniques du Projet (hébergement, annotation), sous contrat.

ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1. Essaka est seule propriétaire des Modèles IA, des applications AMPANGANO et NKALA, de leur code et de leur documentation.

2. Les Contributeurs restent titulaires des droits d'auteur et droits voisins sur leurs Données, conformément à l'Accord de Bangui instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et à son annexe VII sur la propriété littéraire et artistique.
3. Les Contributeurs n'acquièrent aucun droit sur les Modèles IA, hormis le droit au partage de revenus prévu au présent contrat.
4. Essaka mentionne l'Association comme partenaire contributeur dans la documentation du Projet, avec son accord préalable sur le format.

ARTICLE 8 – PARTAGE DES REVENUS

8.1 Principe. La participation des Contributeurs donne lieu à un partage des revenus générés par l'usage commercial des Modèles IA dans NKALA. Ce partage est proportionnel à l'utilisation faite des Données et des Modèles IA.

8.2 Revenus Nets IA. Les Revenus Nets IA sont les revenus encaissés par Essaka grâce aux fonctionnalités de NKALA reposant sur les Modèles IA, après déduction :

- des taxes indirectes (TVA et autres) ;
- des commissions de paiement et frais de plateforme ;
- des remboursements et annulations ;
- des frais d'hébergement et d'infrastructure directement imputables à ces fonctionnalités, dans la limite de [●] % des revenus bruts.

8.3 Enveloppe de Partage. Essaka reverse aux Contributeurs [●] % des Revenus Nets IA. Si NKALA combine plusieurs modèles, seule la part des revenus attribuable aux Modèles IA entraînés avec les Données des Contributeurs est retenue, selon la clé de l'Annexe 3.

8.4 Clé de répartition selon l'utilisation. L'Enveloppe de Partage est répartie entre les Contributeurs au prorata de leur **poids d'utilisation**, calculé chaque période ainsi :

1. Essaka mesure l'utilisation des Modèles IA dans NKALA (requêtes, minutes traitées ou autre indicateur défini en Annexe 3).
2. Elle rattache cette utilisation aux Données ayant servi à l'entraînement ou à la réponse, selon la méthode de l'Annexe 3.
3. Le poids d'utilisation de chaque Contributeur est le rapport entre l'utilisation rattachée à ses UC validées et l'utilisation totale rattachée à l'ensemble des UC.

8.5 Répartition interne. Les sommes dues aux membres contributeurs sont réparties comme suit : [●] % directement aux membres selon leur poids d'utilisation individuel, et [●] % à l'Association pour financer son fonctionnement et ses actions [à préciser]. L'Association rend compte de l'emploi de sa part à ses membres en assemblée générale.

8.6 Seuil de versement. Les montants inférieurs à [●] FCFA sont reportés à la période suivante.

8.7 Contributions non commerciales. L'utilisation des Données pour la recherche interne, les tests ou les démonstrations gratuites ne génère aucun droit de partage tant qu'elle ne produit pas de revenus.

ARTICLE 9 – PAIEMENT, TRANSPARENCE ET AUDIT

1. **Périodicité.** Le partage est calculé et versé [trimestriellement], dans les [30] jours suivant la fin de chaque période.

2. **Relevé.** Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant les Revenus Nets IA, l'Enveloppe de Partage, les indicateurs d'utilisation et le poids d'utilisation de chaque Contributeur.
3. **Moyens de paiement.** Paiement par virement bancaire ou Mobile Money (Airtel Money, Moov Money), en francs CFA (XAF).
4. **Fiscalité.** Chaque bénéficiaire est responsable de ses obligations fiscales. Essaka opère les retenues exigées par la loi gabonaise.
5. **Audit.** L'Association peut, une fois par an et avec un préavis de [15] jours, faire vérifier les relevés par un expert indépendant tenu au secret professionnel. Les frais sont à sa charge, sauf si l'audit révèle un écart supérieur à [5] % en sa défaveur : Essaka les prend alors en charge et régularise sans délai.
6. **Retard.** Tout retard de paiement porte intérêt au taux légal en vigueur, après mise en demeure restée sans effet pendant [15] jours.

ARTICLE 10 – GOUVERNANCE

Un comité de suivi réunit deux représentants de chaque Partie, au moins une fois par [semestre]. Il examine l'avancement de la collecte, la qualité des Données, les relevés de revenus et les difficultés rencontrées. Ses décisions sont consignées dans un procès-verbal signé.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie garde confidentielles les informations non publiques reçues de l'autre (techniques, financières, commerciales). Cette obligation dure pendant le contrat et [3] ans après son terme. Elle ne s'applique pas aux informations publiques, déjà connues légitimement ou dont la loi impose la divulgation.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ

1. Chaque Partie répond des dommages causés par ses manquements au contrat.
2. L'Association garantit que les membres contributeurs détiennent les droits sur les Données fournies. Elle n'est pas responsable des erreurs d'un membre commises sans son concours ni sa connaissance, dès lors qu'elle a respecté l'article 3.
3. Essaka répond de la sécurité des Données qu'elle héberge et des usages qu'elle en fait.
4. Aucune Partie ne répond des dommages indirects, sauf faute lourde ou dolosive.

ARTICLE 13 – DURÉE ET RÉSILIATION

13.1 Durée. Le contrat prend effet à la date de signature pour [3] ans. Il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes de [1] an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de [3] mois.

13.2 Résiliation pour manquement. En cas de manquement grave non corrigé dans les [30] jours suivant une mise en demeure écrite, la Partie lésée peut résilier le contrat de plein droit.

13.3 Effets de la fin du contrat.

- Essaka cesse de collecter de nouvelles Données auprès des Contributeurs.
- Les Modèles IA déjà entraînés restent exploitables par Essaka.
- Le partage de revenus continue de courir pendant [●] ans après la fin du contrat pour les UC validées avant cette date.
- Les soldes dus sont réglés dans les [60] jours.
- Les articles 6, 7, 8, 9, 11 et 15 survivent à la fin du contrat.

13.4 Cession. Aucune Partie ne cède le contrat sans l'accord écrit de l'autre. En cas de cession d'Essaka ou des Modèles IA, le cessionnaire reprend les obligations de partage de revenus.

ARTICLE 14 – ANTI-CORRUPTION ET ÉTHIQUE

Les Parties s'interdisent toute pratique de corruption, de fraude ou de contribution frauduleuse (données falsifiées, générées automatiquement et présentées comme humaines, ou contributions multiples sous fausse identité). Essaka peut écarter ces contributions du calcul du partage et suspendre l'accès du Contributeur fautif, après l'avoir entendu.

ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

1. Le contrat est soumis au droit gabonais.
2. Les Parties cherchent d'abord une solution amiable par le comité de suivi, dans un délai de [30] jours à compter de la notification du différend.
3. À défaut, elles peuvent recourir à la médiation [●].
4. À défaut d'accord, le litige relève de la compétence exclusive du **Tribunal de Première Instance de Port-Gentil**.

ARTICLE 16 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- **Intégralité.** Le contrat et ses annexes forment l'accord complet des Parties et remplacent tout accord antérieur sur le même objet.
- **Modification.** Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit et signé.
- **Nullité partielle.** Si une clause est nulle, les autres restent applicables.
- **Notifications.** Les notifications se font par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception, aux adresses indiquées en tête du contrat.
- **Enregistrement.** Le contrat peut être enregistré auprès de l'administration fiscale, aux frais de [la Partie la plus diligente].
- **Langue.** Le contrat est rédigé en français, langue faisant foi.

Fait à Port-Gentil, le [●], en deux exemplaires originaux.

Pour Essaka Engineering	**Pour l'association Artisans de l'Avenir**
M. MIGOUMBI AKENDEGUE CAPP ANDY [Qualité]	[Nom du représentant] [Qualité]
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT INDIVIDUEL

Je soussigné(e) [Nom, prénoms], né(e) le [●] à [●], membre de l'association Artisans de l'Avenir, déclare avoir été informé(e) des points suivants.

1. J'accepte que mes **textes, images et enregistrements vocaux** soient utilisés par Essaka Engineering dans le cadre du projet AMPANGANO et de tout autre projet utilisant mes données.
2. Ces données servent à entraîner des modèles d'intelligence artificielle, utilisés notamment dans l'application NKALA.
3. Ma participation donne droit à un partage des revenus, selon l'utilisation faite de mes contributions.
4. Je peux accéder à mes données, les faire corriger ou supprimer, et retirer mon consentement à tout moment par écrit à [●].
5. Je suis libre de participer ou non. Mon refus n'entraîne aucune conséquence pour mon appartenance à l'Association.

[ ] J'autorise aussi l'usage de mon **image** (facultatif).

[ ] J'autorise aussi l'usage de ma **voix** (facultatif).

Pour un mineur : nom, qualité et signature du parent ou représentant légal : [●].

Fait à [●], le [●]. Signature : [●]

ANNEXE 2 – UNITÉS DE CONTRIBUTION (UC)

Type de Donnée	Unité de mesure	Pondération (UC)
Enregistrement vocal validé	par minute	[●]
Texte validé (phrase, traduction)	par phrase	[●]
Image annotée et validée	par image	[●]
Validation / vérification d'une donnée tierce	par tâche	[●]
Recrutement d'un locuteur actif (Association)	par locuteur ayant [●] UC validées	[●]

Une Donnée n'est comptée qu'après validation selon les critères de qualité d'AMPANGANO. Les rares langues ou dialectes peuvent recevoir un coefficient majorateur de [●].

ANNEXE 3 – MÉTHODE DE MESURE DE L'UTILISATION ET CLÉ DE RÉPARTITION

1. **Indicateur d'utilisation** : [nombre de requêtes / minutes de traitement / abonnements actifs aux fonctionnalités IA de NKALA].
2. **Rattachement aux Données** : [par langue et par type de modèle utilisé ; par proportion d'UC de chaque Contributeur dans le jeu d'entraînement du modèle concerné].
3. **Formule** : Poids d'utilisation du Contributeur = Σ (utilisation du modèle m × part des UC du Contributeur dans m) ÷ Σ (utilisation de tous les modèles).
4. **Part attribuable aux Modèles IA** : [●] % des revenus des fonctionnalités mixtes de NKALA.
5. **Révision** : la méthode peut être révisée par avenant au moins une fois par an, sur proposition du comité de suivi.